

TGA CyT N.º 2, Juez N.º 14, Córdoba, Sent. N.º 104, 12/11/2024, "Paz, Bruno José Enrique c/ La Segunda ART S.A. – Procedimiento Declarativo Abreviado - Accidente (Inc. k)", Expte. N.º 12737155

[...] Y CONSIDERANDO:

I. Según surge del escrito de demanda reseñado, el actor persigue el pago de las prestaciones dinerarias previstas en el sistema de riesgos del trabajo en función de la minusvalía que denuncia como consecuencia del accidente de trabajo que dice haber sufrido el día 16 de octubre de 2022, en ocasión de la prestación de tareas para la empleadora Pollos San Mateo S.A. La accionada opone defensa de falta de acción alegando que el actor no efectuó un cuestionamiento fundado de lo resuelto en sede administrativa. Sin perjuicio de ello, contesta la demanda controvirtiendo los extremos fácticos denunciados en ella –relación laboral, ocurrencia del accidente, circunstancias de tiempo, modo y lugar, las patologías e incapacidad reclamada en sustento del reclamo-. No se encuentra cuestionada, en cambio, la existencia del contrato de afiliación con la patronal del actor. En oportunidad de la audiencia única prevista en el art. 83 quinquies de la Ley 7987 (to Ley 10.596) se

fijaron como hechos conducentes no controvertidos: 1) el carácter de dependiente del actor respecto de su empleadora “Pollos San Mateo S.A”; 2) la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional, en el trámite por “Rechazo de la contingencia AT/EP” (Expte. n° 472256/23), el dictamen emitido y la resolución de clausura. Conforme ha quedado integrada la relación jurídico procesal, el objeto de la litis gira en torno la existencia del accidente que manifiesta haber padecido el actor el día 16/10/2022 mientras desarrollaba su labor; la incapacidad laboral provocada por las patologías que enuncia como consecuencia de aquél que describe como “Cervicobraquialgia post-traumática, con alteraciones clínicas, radiológicas y electromiográficas leves a moderadas”, que estima le produce una incapacidad laboral parcial y permanente del 11,7% de la total obrera. En oportunidad de la audiencia única prevista en el art. 83 quinquies de la Ley 7987 (to Ley 10.596), las partes prestaron conformidad para que, en caso de corresponder, los cálculos se realicen tomando como base las remuneraciones del actor que surgen de la constancia “historia laboral” de ANSES incorporados con la demanda. También, el accionante renunció a los planteos de inconstitucionalidad formulados en la demanda. En tales términos quedó trabada la relación jurídica procesal.

II. De manera preliminar, cabe decir que no resulta de recibo la defensa de falta de acción invocada por la demandada porque, de acuerdo a la normativa vigente en materia de Ley de Riesgos del Trabajo y las normas provinciales vinculadas a la habilitación de la instancia –Leyes 7987 y 10.456–, la vía idónea para la revisión

de lo resuelto por las Comisiones Médicas jurisdiccionales es una demanda ante la justicia ordinaria del fuero laboral y así ha procedido el accionante cuestionando la resolución del expediente SRT nro. 472256/23 por medio de la presente acción. Respecto del cuestionamiento en cuanto a que la demanda no cumple con las exigencias legales en tanto no contiene una expresión fundada de los supuestos agravios que el dictamen le habría causado, cabe consignar que el tribunal consideró cumplimentados los requisitos establecidos en el art. 46 de la Ley 7987 según lo establecido en el art. 83 ter de la LPT (t.o. Ley 10596) y la demandada convalidó dicha admisión, sin hacer uso de lo previsto en el último párrafo del citado art. 46 de la LPT, por lo cual precluyó la posibilidad de cuestionar la falta de requisitos formales de la demanda.

III. Para dilucidar las cuestiones a resolver, corresponde analizar los elementos de prueba dirimientes colectados. El accionante ha incorporado la siguiente prueba documental: 1) DNI del actor nro. 33.207.880 con fecha 21/10/1987, 2) Dictamen jurídico previo expediente 472256/23, de fecha 3/11/2023 el cual determina “...teniendo en cuenta que el trabajador refiere que haciendo el recorrido habitual por los galpones del establecimiento donde presta servicios, se descompensó y cayó al piso golpeando el piso golpeando la cabeza contra el suelo y enfatizó con posterioridad que sintió la visión borrosa, sus piernas flaquear y una descompensación con desmayo y pérdida de conocimiento, se advierte que el presente caso no reúne todos los requisitos necesarios para configurar un accidente

de trabajo, ya que de ninguno de los elementos de prueba obrantes en el expediente surge la existencia de un hecho externo. Es por ello que, analizadas las pruebas incorporadas con relación al hecho denunciado, podemos concluir que el mismo carece de las características de subitaneidad y violencia requeridas por la Ley N° 24.557. De tal manera, sobre la base de los antecedentes reseñados, se concluye que el día 16/10/2022, el Sr. Paz Bruno José Enrique no habría sufrido un accidente de trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 de la Ley N° 24.557; 3) DIAPC-2023-16584-APN-SHC5#SRT de fecha 10/11/2023 emitida en el expediente 472256/23 que aprueba el procedimiento y dispone: “determinése el carácter no laboral de la contingencia sufrida por el trabajador Sr./a Paz Bruno José Enrique (C.U.I.L. N° 20332078802), acaecido el día 16 de Octubre del 2022, siendo su empleador Pollos San Mateo S.A. (C.U.I.T. N° 30708755253), La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al momento de la contingencia”; 4) Constancia Historia Laboral de Anses; 5) Certificado médico expedido por el Dr. Pablo Britos M.P. 24110 que diagnostica: “Cervicobraquialgia post-traumática, con alteraciones clínicas, radiológicas y electromiográficas leves a moderadas” incapacidad laboral, parcial y permanente del 11,7% de la TO incluidos factores de ponderación, con calificación médico legal: accidente de trabajo; 5) TAC de cerebro de fecha 27/12/2022; 6) Resonancia magnética nuclear columna cervical de fecha 27/12/2022. Se incorporaron las constancias del SACM y la consulta del Registro de Accidentes y Enfermedades Profesionales que acreditan la inexistencia de otros juicios fundados en el régimen de riesgos del trabajo iniciados por el actor.

También se incorporó la informativa dirigida a la SRT que remitió copia auténtica del expediente 472256/23. Asimismo, habiéndose ofrecido y ordenado la exhibición por parte demandada de la siguiente documentación: 1. Legajo Médico, que incluye información sanitaria e historia clínica de la parte actora desde el momento de la denuncia del infortunio laboral sufrido hasta su alta médica definitiva con finalización de tratamiento, 2. Original de alta médica definitiva y finalización de tratamiento de la parte actora, 3. Estudios médicos realizados a la parte actora, conforma surja del legajo e historia clínica acompañada, 4. Examen médico preocupacional correspondiente al actor, 5. Contrato de afiliación entre el empleador y una ART, no fue cumplimentado, según da cuenta el certificado de fecha 21/08/2024. Con fecha 27/8/2024 se incorpora el informe de la pericia médica oficial presentado por el Dr. José Gabriel Miguel García en el que concluye que el actor presenta “Cervicalgia post-traumática, con alteraciones clínicas, radiológicas y limitación funcional”, que le provoca una incapacidad el 4,48%, calificando médico legalmente a las patologías diagnosticadas como “accidente de trabajo”. En ocasión de celebrarse la audiencia de continuación se recibieron las testimoniales ofrecidas por el actor de Diego Bernardino Varga y Facundo Ariel Arias. Los dichos de los declarantes han quedado registrados en la videograbación practicada a través del software Cícero. Sin perjuicio de ello, seguidamente se efectuará una reseña de los aspectos más relevantes o dirimientes, haciéndose la aclaración de que no se trata de una transcripción literal. 1) Diego Bernardino Varga DNI nro. 25.088.404: Aduce que conoce al Sr. Paz porque eran compañeros

de trabajo en la granja donde trabajaban “Pollo San Mateo”. Preguntado sobre si supo del accidente que tuvo Paz en la granja dijo que sí, que se enteró por intermedio de los compañeros del accidente de él, de lo que le pasó. En su horario de trabajo tuvo ese accidente, en el galpón donde habitualmente trabajaban todos. A él lo encontró el guardia de seguridad. Sus compañeros le manifestaron que Paz estaba descompensado. Los días siguientes del accidente había otro chico que lo cubrió esos días que Paz estaba accidentado. Había otro chico que estaba en lugar de Paz. No recuerda la fecha del accidente. Cuando volvió a trabajar Paz siempre manifestaba que tenía dolores en el cuerpo, en el cuello. En el lugar donde se cayó él, así visto, pudo haberse golpeado porque hay columnas de los galpones que están descubiertas. 2) Facundo Ariel Arias DNI nro.41.769.273: dijo que conoce a Paz como compañero de trabajo en Pollos San Mateo. Conoce que Paz tuvo un accidente. Que justo ese día él tenía el cambio de turno, porque Paz estaba a la noche y él entraba a la mañana. El dicente dice que cuando él entró esa mañana, donde Paz se golpeó ya habían arreglado los caños comederos. Los caños comederos se habían roto donde él se tropezó y golpeó con una columna del galpón. Paz quería cruzar al otro lado, como son bajitos los comederos y bebederos, quiso cruzar y se enganchó con el alambrito que pasa por arriba del bebedero porque eso va a nivel. Se enredó con el alambre que cruza arriba del comedero. Le dieron unos días de carpeta médica. En respuesta a las preguntas del tribunal dijo que el día del accidente, él entró en el cambio de turno, cuando él entró ya habían arreglado donde Paz se enredó porque cuando se enreda se sale el

caño comedero y se sale del bebedero. Ya lo habían arreglado al alambre. Como estaba flojo, quiso cruzar, se tropieza y se golpea con la columna del galpón. Preguntado sobre cómo sabe que se golpeó con la columna dijo que los compañeros le contaron. Porque son cinco en la granja más el encargado. Como fue de noche, Paz estaba solo. Preguntado para que diga cómo sabe que tuvo carpeta médica dijo que no lo vio más por esos días. No recuerda bien cuantos días fueron, más o menos quince o veinte días.

Relevada la prueba, corresponde ponderarla a la luz de las reglas de la sana crítica racional a los fines de dar respuesta a las cuestiones controvertidas.

IV. Ingresando al tratamiento de la cuestión de fondo debo referirme a la existencia del accidente. En efecto, el actor denuncia haber padecido un accidente mientras prestaba servicios para la empleadora Pollos San Mateos SA cuya fecha de acaecimiento es el día 16 de octubre de 2022. Como se dijo, la ART accionada desconoce el siniestro. En primer término, cabe señalar que si bien la accionada desconoce la ocurrencia del accidente, la negativa así expresada no satisface las exigencias del art. 192 del CPCC en tanto no es expresa ni categórica. Si la posición que decide asumir la accionada consiste en negar los hechos afirmados, total o parcialmente, debe hacerlo en forma clara, explícita, terminante -sin ambigüedades-, y circunstanciada. Ahora bien, no resulta admisible que la accionada no haya realizado averiguaciones tendientes a conocer las circunstancias

vinculadas al infortunio respecto del cual se le atribuye responsabilidad resarcitoria, con lo que la negativa efectuada en los términos indicados no puede, sino, interpretarse como una respuesta evasiva. Es más, en el folio 22 del expediente administrativo obra copia de la epístola por la que comunica el rechazo total del siniestro que dice: “Por medio de la presente informamos a Ud. que por presentar patologías inculpables detectadas a través de evaluación médica y estudios complementarios TAC cerebro Resonancia Magnética nuclear de columna cervical esta aseguradora no asumirá ninguna responsabilidad en la atención de la patología denunciada... Luego, no se ha demostrado que la demandada hubiera rechazado oportunamente la cobertura con base en la inexistencia del infortunio, por lo que el acaecimiento de aquél, en las circunstancias descritas en la demanda, debe tenerse por aceptado en los términos del art. 6 del Decreto 717/96. Por su parte, las testimoniales han convalidado las circunstancias alegadas por el actor tanto el accidente cuanto las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció. En efecto, el testigo Arias dijo que el día del accidente él ingresó a la mañana siguiente y recién habían reparado el lugar donde se cayó el actor. Asimismo, confirmó que Paz estaba solo a esa hora de la madrugada. El testigo Varga dijo que Paz tuvo el accidente en el galpón y que lo encontró el guardia de seguridad y que se había descompensado. Ambos corroboraron que tuvo licencia médica luego del evento. Varga añadió que al regresar se quejaba de los dolores que padecía en el cuerpo y en el cuello. No se soslaya que ambos declarantes afirmaron saber de determinadas circunstancias por

dichos de terceros -los compañeros de trabajo- que no fueron traídos al proceso, con lo que su relato presenta una cierta debilidad. Es conducente señalar que el testigo de oídas o de referencia es aquél que declara lo que oyó de otros, o los que terceros le aludieron o contaron. Sobre el particular se ha dicho que la prueba testimonial es “...aquella que es suministrada mediante declaraciones emitidas por personas físicas -humanas, en términos del nuevo Código Civil y Comercial-, distintas de las partes y del órgano judicial, acerca de sus percepciones o realizaciones de hechos pasados o de lo que han oído sobre estos” (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Tomo IV, 2º edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999, pp. 547-548). El testigo de oídas, entonces, también queda atrapado en el concepto de testigo, pero su valor es menor. Para asignarle eficacia es esencialmente relevante discernir quién fue ese tercero que le relató los extremos de los que dio cuenta. Si la persona de la que el testigo de referencia obtiene la información es un sujeto imparcial, es una evidencia que puede aportarse al proceso -al menos- como indicio. En el caso, el conocimiento que dijeron tener de los hechos no provino de comentarios de personas interesadas en la suerte del presente pleito -vg. de la demandada o del actor-, sino de trabajadores de la firma en la que se desempeña, esto es sus compañeros de trabajo. Además, el indicio que generan sus dichos surge corroborado por prueba independiente.

Finalmente, cabe destacar que para que el hecho sea resarcible en el ámbito del régimen de riesgos del trabajo (conf. art. 6, Ley 24.557), basta con que haya

ocurrido en ocasión del trabajo, que es lo que precisamente denuncia el actor. Es que Paz se encontraba prestando tareas cuando aconteció el desvanecimiento que le provocó la caída y el golpe posterior, esta circunstancia por sí sola es lo que configura la “ocasionalidad”. Así, se ha indicado que “El accidente acaecido en “ocasión del trabajo” es aquel evento dañoso que no proviene del cumplimiento concreto del débito laboral sino que alude a aspectos relacionados con la intención de ejecutar la tarea y que proporcionan el marco en el que se sitúa el acontecimiento lesivo” (TSJ, Sala laboral, “Amaya Myriam Ramona y otro c/ Prevención ART SA - Ordinario - Accidente (Ley de Riesgos) - Recurso de casación”, Sent. n° 191/2014, énfasis agregado. En la misma inteligencia, ver TSJ de Córdoba, Sala Laboral, Sent. n° 40/2018, autos "Latino Pablo Sebastián c/ Liberty Art S.A. – Ordinario – Accidente (Ley De Riesgos)" Recurso De Casación 3172937”, entre otros).

De conformidad a las razones expuestas, tengo por cierto que el accidente ocurrió en la fecha informada, que coincide con la denunciada en la demanda (16/10/2022), y lo fue en ocasión de la prestación de tareas para la empleadora Pollos San Mateos SA, con la que el actor se encontraba ligado laboralmente, siniestro que se tiene por aceptado por la accionada en los términos del art. 6 del Decreto 717/96. Sentado ello, solo resta discernir si del infortunio se derivaron secuelas que deban ser resarcidas.

Así, debo referirme al daño y su vinculación causal con el accidente. En cuanto a la existencia de la afección y minusvalía que se describe en el certificado acompañado con la demanda y su relación causal con el accidente, deviene especialmente relevante la pericial médica practicada, toda vez que se encuentran involucrados saberes técnicos o científicos ajenos a la formación e incumbencias académicas y profesionales de la magistratura. Conforme lo reseñado, obra incorporado informe producido por el Dr. José Gabriel Miguel García. En el mismo, el perito oficial diagnostica que el actor padece: “Cervicalgia post-traumática, con alteraciones clínicas, radiológicas y limitación funcional”. Refiere al relato que del infortunio le efectuara el actor, el que resulta coincidente con el realizado en la demanda. Consigna que los síntomas actuales son dolor cervical, cefalea y limitación en los movimientos. Luego, reseña el examen físico efectuado. En lo que es de interés a los presentes, apunta: “El actor, se presenta a pericia médica oficial por sus propios medios. Lúcido, orientado Temporo-Espacialmente (OTE), Fascie compósita y responde con claridad al interrogatorio. No exagera en sus expresiones, no intenta simular o disimular y colabora con el examinador. Tiene caracteres primarios y secundarios propios para su sexo y edad. Marcha tipo eubásica. Miembro hábil: Derecho (no califica)- Tipo constitucional: Normolíneo. Peso: 70 kg-Talla: 1,68 cm. Sistema Osteoarticular: Examen de la columna cervical: Función de la Columna Cervical /arco de movilidad articular y mediciones realizadas con goniómetro y centímetro. Inspección: El eje se encuentra conservado: SI-Simétrica: SI-Apófisis espinosas: Normo-conformadas,

simétrica y contornos óseos conservados. Lordosis cervical: Rectificada. Posición antiálgica: SI-Deformidades: NO. Edema: no presenta. Temperatura: conservada. Palpación: Refiere dolor a la digito-presión en apófisis espinosas. No se objetiva inestabilidad articular. Se constataron movimientos activos (o voluntarios, efectuados por el paciente), pasivos (o involuntarios, efectuados por el médico), y movimientos contra resistencia. Sensibilidad termo-algésica: conservada. Fuerza muscular: Conservada. Musculatura paravertebral/ Tono: hipertónico. Maniobras/Signos de compresión radicular: Maniobras/Signos de compresión radicular/Plexo cervical: Spurling: (negativa) abducción del hombro: (negativa). Depresión del hombro: (negativa). Maniobras/Signos de compresión en desfiladeros del plexo braquial: triángulo de los escalenos: E. Anterior/E. Intermedio: (negativa). Desfiladero costo-clavicular; (negativa). Desfiladero sub-pectoral menor: (negativa). Movimientos y mediciones: disminuidos/ Medición Goniométrica: •Arco de movilidad articular: Flexión: (0°-35°) Extensión: (0°-10°=2,00%). Inclinação derecha: (0°-20°=1,00%). Inclinação izquierda: (0°-20°=1,00%). Rotación derecha: (0°-40°). Rotación izquierda: (0°-40°). El profesional enuncia la documentación complementaria de la que se valió entre lo que se destaca: TAC de cerebro y RMN de columna cervical de fecha 27/12/2022. Señala que dicha documentación ha sido evaluada previo a la emisión del dictamen. Destaca que no se presentan pruebas en autos que demuestren que el actor presentara sintomatología previa de la patología diagnosticada, por lo que se considera que el mismo se encontraba en Estado de salud Práctica previa al hecho.

En mérito a todo ello, afirma que objetiva la presencia de una patología orgánica consolidada a nivel de la región cervical de la columna y de una limitación funcional del arco de movilidad de la columna en región cervical, sin evidencia clínica y al examen físico regional de lesión ósea ni neurológica periférica. Determina el porcentaje de incapacidad según el siguiente detalle: Secuela clínica: arco de movilidad de la columna en región cervical: Extensión: (0° - 10° =2,00%). Inclínación derecha: (0° - 20° =1,00%), Inclínación izquierda: (0° - 20° =1,00%). Subtotal incapacidad física: 4,00%. En orden a los factores de ponderación, atribuye un 10% a tipo actividad (leve) y 2% edad, que suma porcentualmente a la incapacidad determinada, arribando al total de 4,48% de la TO. Califica médico legalmente las patologías como “Accidente de Trabajo” con incapacidad física por limitación funcional. Finalmente indica, claramente, que la incapacidad es parcial, permanente y definitiva. La pericia médica señalada no fue impugnada por la accionante. Por su parte, con fecha 07/08/2024, la demandada impugnó el informe reservándose las razones para la oportunidad de producir los alegatos. No obstante, en la ocasión señalada omitió expresar argumento alguno sobre el particular, conforme se desprende del registro audiovisual respectivo. Además, con fecha 04/09/2024 incorpora informe en disidencia suscripto por su perito médico de control, Dr. Alejandro Ghione. El contralorador formula contrapericia y solicita que se descarte lo informado por el perito oficial en su totalidad. Afirma que “la incapacidad indicada no está contemplada en el decreto 659/96 ni en su anexo 49/2014 por no presentar agentes de riesgo y ser patologías degenerativas

involutivas”. Expone que no comparte valorar patologías y aceptar que sean consecuencia del accidente padecido por cuanto “los estudios revelan que no existe incapacidad en la columna cervical por no adecuarse a lo que establece el decreto 49/2014 ni poseer limitaciones”. Añade que “lo observado no se condice con lo valorado por el experto”, que considera “un grado importante de simulación de su afección ya que el dolor es ilógico en modalidad y errático en su localización con gran resistencia a la movilidad de parte del actor”. Expresa su total adhesión al dictamen de la Comisión Médica. Afirma que no hay vinculación entre el hecho (accidente de trabajo) y la incapacidad reclamada. Señala que las incongruencias detectadas en el informe, la deficiencia de fundamentos, la falta de claridad, precisión y lógica de las conclusiones y la contradicción con el resto de los elementos de prueba colectados en la causa permiten la desestimación de la prueba en cuestión. Concluye que no existe motivo documentado ni fundamento médico legal que justifique otorgar incapacidad.

Para evaluar la disidencia planteada se debe examinar si el aporte científico del contralorador es justificado y relevante para fundar la solución del caso conforme a derecho. En este marco, frente a la opinión diferente expresada por el asesor que resguarda el interés de una de las partes, es preciso evaluar si las objeciones expuestas resultan de recibo porque logran descalificar la validez de la pericia oficial. Para ello, el perito de parte tiene que poner de manifiesto errores ya sea de método o de carácter técnico que expongan ante la consideración del sentenciante

la presencia de una fractura en el dictamen oficial que impida abreviar en sus conclusiones la decisión de la causa. En el presente, mientras el perito oficial detalla las maniobras, mediciones y estudios en los que funda su diagnóstico, el perito de parte, lejos de endilgarle errores en esa tarea, prefiere resultados alternativos y meramente genéricos a partir de adherir al dictamen de la Comisión Médica, afirmar que padece patologías degenerativas y que hay vinculación entre el accidente y la incapacidad reclamada. Hace referencias en abstracto, alega que no condice lo observado por él en el actor con lo valorado por el experto, que considera un grado importante de simulación de su afección. No expone error en la evaluación, más bien pretende convencer de la inexistencia de incapacidad por meras referencias genéricas. Es necesario destacar, en este punto, que en el acta de pericia adjuntada con fecha 27/08/2024, consta la firma del perito de control de la parte demandada. Debo destacar que en dicha oportunidad, el Dr. Ghione no formuló observaciones ni objeciones a la metodología empleada ni a las mediciones efectuadas. Mucho menos dejó constancia o hizo referencia alguna sobre la no utilización de herramientas o estudios pertinentes o necesarios para la labor encomendada. Por el contrario, en el acta se dejó constancia del uso del goniómetro y el perito oficial en su informe detalló las mediciones correspondientes. Por ende, las diferencias que expresa se sostienen únicamente en la apreciación personal del médico, desde que no cuentan con respaldo verificable de manera independiente. En otras palabras, la conclusión que impulsa no cuenta con aval objetivo, debidamente y oportunamente consignado. De esta

forma, las aseveraciones que esgrime aparecen más ajustadas al interés de la parte que a las constancias concretas de esta causa. Luego, no bastan para demostrar un error técnico en la pericia oficial. Por todo ello, la diferencia de criterio opuesta al dictamen oficial no es de recibo. En cambio, las conclusiones del perito médico oficial han quedado incontrovertidas, por lo que corresponde asignarles relevancia para corroborar de manera clínica el estado de salud del actor.

Pues bien, aprecio que el informe presentado por el perito oficial, en cuanto al diagnóstico efectuado y la incapacidad determinada, resulta correctamente fundado, habiéndose aportado una evaluación concreta y razonable para sustentar sus conclusiones, basando ellas en el examen clínico y físico practicado los antecedentes y estudios médicos, de lo que se sigue que adquiere relevancia dirimente, brindando aval técnico adecuado y con objetividad. Es que aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal si este se halla fundado en principios y procedimientos técnicos que no son objetables y no existe otra prueba que la desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones que expone. En consecuencia, corresponde dar plena eficacia convictiva a la pericia médica oficial en lo que atañe a las afecciones físicas que padece el actor, siendo tal minusvalía una consecuencia directa e inmediata del accidente sufrido en ocasión del trabajo prestado para su empleadora.

V. Por todo lo expuesto, se ha acreditado la ocurrencia del siniestro de fecha 16/10/2022, la minusvalía del trabajador -daño-, y la relación causal con el accidente padecido. Además, como se dijo, no se ha controvertido la responsabilidad que le cabe a la ART accionada. Luego corresponde disponer la reparación que el régimen de riesgos del trabajo establece para el caso

Los parámetros necesarios para establecer el monto de la condena se encuentran presentes, por lo que es pertinente definir el monto de las prestaciones dinerarias conforme a derecho. Dado el porcentaje determinado, la índole de la contingencia y la fecha del siniestro (16/10/2022) cuya determinación ha sido fijada en el ámbito de la Comisión Médica y no fue objeto de oportuno cuestionamiento por la accionada, el actor tiene derecho a la prestación de pago único prevista en el art. 14, apartado 2 a) de la Ley 24.557, siendo aplicable, para la determinación de su importe, lo previsto por el art. 12 de la mencionada ley, con la modificación introducida por la Ley 27.348 (conf. art. 20) y el Decreto 669/19. El cálculo debe practicarse en base a la siguiente fórmula: $53 \times \text{ingreso base mensual (IBM)} \times \text{el porcentaje de incapacidad (4,48\%)} \times \text{el coeficiente de edad que surge de dividir 65 por la edad del trabajador al momento del accidente}$ –34, desde que su fecha de nacimiento es el 21/10/1987, según constancia de DNI obrante en autos, esto es 1,91-.

Pues bien, el primer párrafo del art. 12 LRT determina que “a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados –de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT– por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables”. En la audiencia preliminar, ambas partes prestaron conformidad a que el cálculo del IBM se efectúe a partir de las remuneraciones que exhibe el historial laboral de ANSES incorporado en la causa. Efectuados los cálculos por el Tribunal tomando el salario íntegro del trabajador arroja un IBM a la fecha del accidente de \$124.258,31. Dicho valor debe ser ajustado a la fecha del presente pronunciamiento de conformidad a lo previsto por el inc. 2 del art. 12 LRT, texto según Decreto 669/19 que prescribe que “desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado”. Cabe destacar la Resolución SSN 1039 (texto según Resolución SSN 332/2023 y su Anexo) reglamenta la modificación introducida por el decreto 669/2019 al inc. 2 del art. 12 de la LRT. En este punto, debe

considerarse que el Tribunal Superior de Justicia, a través de su Sala Laboral se ha expedido recientemente interpretando que, según las normas referenciadas, la operación “debe practicarse mediante una sumatoria lineal de las tasas de variación del RIPTE desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la fecha en que deba ponerse a disposición el monto indemnizatorio” (Sala Laboral, “Romero Liliana Noemí c/ Asociart SA ART – Procedimiento Declarativo Abreviado” Recurso de Casación-10409200, sent. 73 de fecha 30/05/2024). Luego, en atención a que la función unificadora de la doctrina del Tribunal Címero aporta certidumbre y previsibilidad sobre la aplicación de las reglas del sistema, por razones de celeridad y economía procesal se sigue el criterio allí desarrollado. Así, el cálculo de los intereses del art. 12, inc. 2 de la LRT debe hacerse “a partir de la sumatoria de las variaciones diarias del “RIPTE – No decreciente” que publica periódicamente el Ministerio de Trabajo y de acuerdo a la metodología dispuesta en el anexo aprobado por el art. 3 de la resolución SSN 332/2023”. Efectuados por el Tribunal los cálculos pertinentes a partir de la publicación del sitio web <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte>, se obtiene el valor del ingreso base mensual actualizado a la fecha del presente pronunciamiento, que alcanza la suma de \$371.283,84 (\$124.258,31 + interés: \$247.025,53–tasa de variación RIPTE: 198,80%–). Se hace saber que, dado que la última tasa de variación mensual publicada corresponde al mes de septiembre del año 2024, para obtener el importe a la fecha se aplicó respecto de las mensualidades restantes la variación mensual del índice RIPTE No decreciente entre los últimos dos meses

publicados (4,1%), así para noviembre se tomó 4,1% y para noviembre se tomó el proporcional a 11 días, es decir: 1,64% ($4,1\%/30 \times 12$), conforme lo dispuesto en el Anexo de la Resolución 332/2023.

En consecuencia, practicada la operación aritmética prevista por la norma aplicable ($53 \times \$371.283,84$ –IBM con interés según tasa de variación RIPTE– $\times$ 4,48% –porcentaje de incapacidad– $\times$ 1,91 –coeficiente de edad–), el capital de la prestación en análisis asciende a \$1.683.810,84. Este importe es superior al piso previsto por la Resolución SRT nro. 51/2022, que abarca el periodo comprendido entre el 01/09/2022 al 28/2/2023 inclusive, de acuerdo a la posterior actualización por RIPTE.

A mérito de lo peticionado por la parte actora y dada la fecha de acaecimiento de la contingencia en cuestión, corresponde adicionar el 20% previsto por el art. 3 de la Ley 26.773, que determina que: “Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma...”. Efectuado el cálculo de rigor, por este concepto el actor resulta acreedor de la suma

de \$336.762,17, lo que hace un total prestacional, al día de la fecha, de dos millones veinte mil quinientos setenta y tres pesos con un centavo (\$2.020.573,01).

VI. El desarrollo expuesto demuestra que la condena ha sido determinada a valor actual y deberá ser satisfecha por la demandada dentro de los siguientes diez días de la notificación de la presente, sin perjuicio de lo establecido por el art. 806 CPCC, a cuyo fin se procederá a la apertura de cuenta judicial en el Banco de Córdoba. En caso de incumplimiento, devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación (art. 12, Ley 24.557 conforme art. 11, Ley 27.348).

VII. Las costas deben imponerse a la demandada vencida, no advirtiéndose circunstancia alguna que autorice a eximirla de ellas (art. 28, Ley 7987), a excepción de las generadas por la actuación de peritos de parte, las que serán a cargo exclusivo de sus proponentes.

La demandada solicita la aplicación del art. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la LCT en lo respectivo a la limitación en la imposición de las costas al 25% del monto de la sentencia. Al respecto, sabido es que desde «Vizzotti» en adelante, la CSJN confiere a los trabajadores la categoría de «sujetos de preferente tutela» con todas las implicancias jurídicas y procesales que ello trae aparejado.

Por otro lado, la salud de los trabajadores es el primer objetivo de la Ley de Riesgos del Trabajo y la primera misión de las ART. En el caso, la pretensión del trabajador se origina en un daño a su salud causado por una enfermedad profesional. Luego, carece de razonabilidad hacer recaer en el trabajador el pago -aunque sea parcial- de los gastos provocados por la necesidad de litigar para obtener la prestación tarifada derivada de la enfermedad profesional que padece cuando no ha sido condenado en costas. Es decir, que como consecuencia de lo dispuesto en el art. 277 de la LCT, se viera obligado el accionante a destinar parte de la prestación tarifada prevista en la ley, objeto de condena, al pago de honorarios de su letrado y de los peritos que intervinieron como parte necesaria del proceso. Esto, porque de no verse satisfechos los honorarios regulados en su totalidad por la condenada en costas, los mismos podrían ser ejecutados en su contra, sin posibilidad de repetición contra la demandada, quien está obligada a cargar con las costas. En ese contexto, la normativa del art. 277 de la LCT (texto según agregado por el art. 8, Ley 24.432) y art. 730 del Código Civil y Comercial se torna inaplicable en el caso, lo que así se declara, en tanto importaría menguar el importe de la prestación derivada de un daño a la salud, lo que deviene incompatible con lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 24.557.

La base para la estimación de los estipendios resulta ser el importe total mandado a pagar en esta sentencia. Luego, los honorarios de la representación letrada de la parte actora, Dres. ..., deben regularse de manera definitiva y de acuerdo a lo

establecido por los arts. 31, inc.1, 36, ap. a, y 39 de la Ley 9459, en el término medio de la escala prevista en la segunda de las mencionadas normas –22,5%–, más el concepto del art. 104 inc. 5 Ley 9459 atento la expresa petición, en conjunto y proporción de ley. Por su parte, la regulación de los honorarios del letrado de la demandada Dr. ..., se difieren para cuando lo solicite (arts. 26, Ley 9459), la que se practicará de acuerdo a lo establecido por los arts. 31, inc.2 último supuesto y 36, ap. a, en su escala mínima.

Los honorarios del perito médico oficial, Dr. ..., se establecen en doce (12) jus más los aportes de ley, en virtud del valor, complejidad y desarrollo de la labor, su trascendencia a los fines del dictado del presente decisorio y el tiempo empleado en la realización de la pericia (art. 49, íb.). Que corresponde regular los honorarios del perito de control de la parte demandada Dr. ... atento haber presentado informe en disidencia a la pericia médica oficial en el cincuenta por ciento de lo regulado al perito médico oficial atento lo dispuesto por el art. 49 inc. 2) de la Ley 9459. Cabe, asimismo, declarar que los peritos controladores de la parte actora Dres. ... carecen de derecho a aquéllos, por no haber adherido al informe oficial ni presentado disidencia (art. 49, Ley 9459). Los honorarios deberán ser abonados en el mismo plazo dispuesto para el pago del monto de condena. Devengarán, para el caso de incumplimiento, el interés equivalente a la tasa pasiva promedio mensual según encuesta que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual, de conformidad al criterio adoptado por el TSJ en autos “Seren Sergio Enrique c/

Derudder Hermanos S.R.L. – Ordinario Despido” - Recurso Directo –3281572, sent. 128 de fecha 1/9/2023.

VIII. El valor de jus vigente y utilizado en la presente resolución asciende a la suma de veintinueve mil setenta con setenta y nueve cts. (\$29.070,79).

IX. Por último, se hace presente que se ha analizado la totalidad de la prueba incorporada legítimamente al proceso, habiendo hecho mención solo a aquella que se considera dirimente para el fallo de la causa (art. 327, CPCC).

Por todo ello y conforme disposiciones legales en vigencia, SE RESUELVE:

I) Desestimar la defensa de falta de acción, interpuesta por la demandada.

II) Hacer lugar a la demanda presentada por el Sr. Bruno José Enrique Paz D.N.I. N° ..., en contra de La Segunda ART SA. En su mérito, condenar a la última a abonar la suma de dos millones veinte mil quinientos setenta y tres pesos con un centavo (\$2.020.573,01), correspondiente a la indemnización establecida en el artículo 14, apartado 2, inciso a) de la Ley 24.557 y 3 de la Ley 26.773 por la incapacidad del 4,48% TO derivada de la patología “Cervicalgia post-traumática,

con alteraciones clínicas, radiológicas y limitación funcional” ligada causalmente con el accidente en ocasión del trabajo acaecido con fecha 16/10/2022. La suma antes indicada deberá efectivizarse en el plazo de diez días hábiles desde la notificación del presente, bajo apercibimiento de ejecución forzosa, y devengará intereses en caso de incumplimiento equivalentes a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días (30) del Banco Nación Argentina desde dicha fecha y hasta la de su efectivo pago (art. 12, Ley 24557).

III) Imponer las costas a la parte demandada vencida (art. 28, LPT) con excepción de las devengadas por la actuación de los peritos de control que son a cargo de sus respectivos proponentes. Regular los honorarios definitivos de los Dres. ..., en la suma de cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos con noventa y tres centavos (\$454.628,93) más la suma de ochenta y siete mil doscientos doce pesos con treinta y siete centavos (\$87.212,37) en concepto de art. 104 inc. 5 de la Ley 9457, por lo que los honorarios totales ascienden a la suma de quinientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y un pesos con treinta centavos (\$541.841,30), en conjunto y proporción de ley. Diferir la regulación de honorarios del letrado de la parte demandada Dr. ... conforme a las razones dadas en el considerando respectivo (arts. 26, Ley 9459).

Regular los honorarios profesionales del perito médico oficial Dr. ... en la suma de trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con

cuarenta y ocho centavos (\$348.849,48) con más la suma de cincuenta y dos mil trescientos veintisiete pesos con cuarenta y dos centavos (\$52.327,42) en concepto de aportes previsionales. Regular los honorarios profesionales del perito de control de la parte demandada Dr. ... en la suma de ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos con setenta y cuatro centavos (\$174.424,74), con más la suma de veintiséis mil ciento sesenta y tres pesos con setenta y un centavos (\$26.163,71) en concepto de aportes a cargo de la parte demandada. No regular los honorarios de los peritos controladores de la parte actora Dres. ... atento las consideraciones vertidas en el considerando respectivo. Los honorarios deberán ser abonados en el mismo plazo dispuesto para el pago del monto de condena. Devengarán, para el caso de incumplimiento, el interés equivalente a la tasa pasiva promedio mensual según encuesta que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual, de conformidad al criterio adoptado por el TSJ en autos “Seren Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos S.R.L. – Ordinario Despido” - Recurso Directo – 3281572, sent. 128 de fecha 1/9/2023. Rechazar el pedido de aplicación del art. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la LCT efectuado por la demandada, por las razones dadas en el considerando respectivo.

IV) Emplazar a la demandada a que, en el término de quince días, abone el importe correspondiente a la tasa de justicia que asciende a la suma de cuarenta mil cuatrocientos once pesos con cuarenta y seis centavos (\$40.411,46) y para que en igual plazo efectúe el abono de los aportes de la Ley 6468 (texto según Ley 8404)

por cada abogado y/o grupo de abogados, bajo apercibimiento de certificar la existencia de la deuda y de dar noticia al organismo encargado de su recaudación, respectivamente; y a ambas representaciones letradas para que cumplimenten los aportes del art. 35 de la Ley 5805 y sus modificatorias, bajo apercibimiento de ley.

V) A los fines del cumplimiento de la condena procédase a la apertura de una cuenta a la vista para uso judicial en la Sucursal N° 922 (Tribunales Córdoba), del Banco Provincia de Córdoba, en la que la obligada al pago deberá consignar el importe correspondiente, más la suma por cargo mensual bancario para el mantenimiento de la cuenta, ya que dichos montos integran las costas judiciales del presente.

VI) Póngase en conocimiento del Registro Público de Accidentes y Enfermedades la presente sentencia, a cuyo fin líbrese oficio electrónico.

Protocolícese y hágase saber.

FDO.: BARBATTI DECHIARA.